S.T.A.R.

Accordo di nomina a responsabile del trattamento (art. 28 GDPR)

Gli obblighi che l'art. 28 del GDPR richiede quando un fornitore tratta dati personali per conto di un titolare.

Identificativo	STAR-TPL-DPA--subprocessors-specific_transfers-y-IT
Versione	1.0
Data	2026-10-21
Legge applicabile	italiana
Lingua	italiano

Scelte di questo modello	
Sub-responsabili	autorizzazione specifica
Trasferimenti fuori dallo SEE	sì

Modello da adattare, preparato senza la revisione di un avvocato. Non è una consulenza legale e non vincola nessuno finché le parti non lo firmano. Verifica le scelte con un professionista prima dell'uso.

Indice

Articolo 1 — Parti e oggetto 3
Articolo 2 — Istruzioni e riservatezza 3
Articolo 3 — Sicurezza 3
Articolo 4 — Sub-responsabili 3
Articolo 5 — Trasferimenti fuori dallo Spazio economico europeo 3
Articolo 6 — Assistenza al Titolare 3
Articolo 7 — Fine del trattamento e verifiche 3
Articolo 8 — Legge applicabile e foro competente 4
Articolo 9 — Disposizioni finali 4

Articolo 1 — Parti e oggetto

1.1 [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] (il «Titolare») nomina [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] (il «Responsabile») responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per i trattamenti necessari al servizio: [descrizione].

1.2 Natura e finalità del trattamento, tipi di dati, categorie di interessati e durata sono descritti nell'allegato A.

Articolo 2 — Istruzioni e riservatezza

2.1 Il Responsabile tratta i dati solo su istruzione documentata del Titolare, anche per i trasferimenti verso Paesi terzi, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale; in tal caso informa prima il Titolare, se consentito.

2.2 Il Responsabile informa subito il Titolare se ritiene che un'istruzione violi il GDPR.

2.3 Le persone autorizzate al trattamento sono vincolate alla riservatezza.

Articolo 3 — Sicurezza

3.1 Il Responsabile adotta le misure tecniche e organizzative dell'art. 32 GDPR descritte nell'allegato B e le aggiorna secondo lo stato dell'arte.

Articolo 4 — Sub-responsabili

4.1 Il Responsabile può ricorrere a sub-responsabili solo con autorizzazione scritta specifica del Titolare per ciascuno.

4.2 Il Responsabile impone ai sub-responsabili gli stessi obblighi di questo accordo e ne risponde verso il Titolare (art. 28, paragrafo 4, GDPR).

Articolo 5 — Trasferimenti fuori dallo Spazio economico europeo

5.1 I trasferimenti fuori dallo SEE elencati nell'allegato C avvengono solo verso Paesi con decisione di adeguatezza o con le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione, con le misure supplementari necessarie (capo V GDPR).

Articolo 6 — Assistenza al Titolare

6.1 Il Responsabile assiste il Titolare nel rispondere alle richieste degli interessati (artt. 12-22 GDPR) e negli obblighi degli artt. 32-36 GDPR.

6.2 Il Responsabile comunica al Titolare senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 48 ore dalla scoperta, ogni violazione dei dati personali, con le informazioni dell'art. 33, paragrafo 3, GDPR.

Articolo 7 — Fine del trattamento e verifiche

7.1 Alla fine del servizio il Responsabile, a scelta del Titolare, cancella o restituisce tutti i dati e ne cancella le copie, salvo obblighi di conservazione di legge.

7.2 Il Responsabile mette a disposizione le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto dell'art. 28 GDPR e consente verifiche del Titolare o di un suo revisore, con preavviso di 15 giorni.

Articolo 8 — Legge applicabile e foro competente

8.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

8.2 Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di [foro competente].

Articolo 9 — Disposizioni finali

9.1 Il presente contratto contiene l'intero accordo fra le parti sul suo oggetto e sostituisce ogni intesa precedente.

9.2 Ogni modifica richiede la forma scritta, a pena di nullità.

9.3 Se una clausola è invalida, le altre restano efficaci e le parti la sostituiscono con una clausola valida di effetto il più possibile simile.

Firme

Luogo e data: [luogo], [data]

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 del Codice civile)

Le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole: 8.2 (Legge applicabile e foro competente).

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Allegato — Atti normativi richiamati

Atto	Titolo ufficiale (verificato)	Verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)	Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)	2026-10-21

Integrità del documento

SHA-256 del testo di questo documento (UTF-8, articoli e commi come stampati):
`5ba33e1967fea2b6fb1f9ca9a2fcf12f39473f3ee4493f1c06a6f785f06348e0`

Ricalcolabile con qa/verify_contracts.py dal testo estratto; lo SHA-256 del file PDF è nel manifesto del pacchetto.